

1501348-42.2021.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) -

2160780/2021 - DEL.POL.SUZANO, 18495403 - DEL.POL.SUZANO, 2273/21/309 -

DEL.POL.SUZANO, 2160780 - DEL.POL.SUZANO, 2160780/2021 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

1ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08676-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501348-42.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501348-42.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) -

2160780/2021 - DEL.POL.SUZANO, 18495403 - DEL.POL.SUZANO, 2273/21/309 -

DEL.POL.SUZANO, 2160780 - DEL.POL.SUZANO, 2160780/2021 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO BATISTA DE OLIVEIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Vistos.

CAIO BATISTA DE OLIVEIRA e ROBERT CARDOSO SANTOS, está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, pois, no dia 14 de junho de 2021, por volta das 19h50 mim, na Avenida Katisutoshi Naito, 1326 - Cidade Boa Vista, nesta cidade e Comarca de Suzano, os acusados, em tese, agindo em concurso de agentes de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante grave ameaça e violência em fase da vítima F.P.G.S.D, subtraíram para proveito comum, um aparelho celular, marca Samsung, pertencente à vítima.

Narra a denúncia que, os acusados, na condução de uma motocicleta, supostamente abordaram a vítima, que caminhava pela via pública, e, mediante grave ameaça, exigiram a entrega do seu celular. Diante da recusa da vítima, o acusado Robert saltou da moto e puxou-a violentamente pelo braço, subtraindo o celular, tendo o denunciado Caio permanecido na posição de piloto na cobertura, deixando ambos o local na posse do bem subtraído.

Ocorre que, ao avistar a viatura da polícia, a vítima relatou o ocorrido, informando as características dos acusados, que foram localizados. De modo informal, os acusados confessaram a prática do crime para os policiais militares, sendo localizado, com o acusado Robert o celular da vítima.

Em solo policial, a vítima reconheceu os acusados como os autores do delito.

O inquérito policial foi encartado aos autos.

Auto de prisão em Flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 05/08), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), auto de reconhecimento de pessoa - Positivo (fls. 16), laudo pericial de veículo (fls. 93/96).

A prisão em flagrante delito foi convertida em preventiva em 15 de junho de 2021 (fls. 57/59).

A denúncia foi recebida em 25 de junho de 2021 (fls. 152/157), tendo os réus apresentado defesa prévia (fls. 199/200; 206/209).

Na fase instrutória, tomaram-se o depoimento de duas testemunhas de acusação, sendo o acusado interrogado. As partes apresentaram suas alegações finais, mediante debates.

Em Alegações finais a Digníssima Representante do Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto os Digníssimos defensores pugnaram pela absolvição dos acusados por insuficiência de provas. Subsidiariamente pelo reconhecimento da menoridade relativa, da confissão, com fixação da pena no mínimo legal, regime diverso do fechado e direito de recurso em liberdade.

É o relatório. Fundamento.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

O conjunto de provas foi coeso e seguro, demonstrando a materialidade e a autoria dos delitos descritos na denúncia.

A materialidade do crime de roubo em concurso de agentes, e com restrição de liberdade da vítima restou seguramente comprovada pelas provas documentais juntadas aos autos, tais como: Auto de prisão em Flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição e apreensão (fls. 14), auto de reconhecimento de pessoa - Positivo (fls. 15), laudo pericial de veículo (fls. 93/96), bem dão conta de demonstrar que o acusado praticou os delitos descritos na inicial acusatória.

No que se refere à autoria, a prova oral e documental coligida também é mais do que suficiente para apontar a efetiva conduta do acusado no crime em questão, em especial a circunstância da prisão dos réus.

Senão, vejamos.

A vítima não foi ouvida em juízo em razão da desistência das partes, o que foi

homologado por este juízo.

Em solo policial a vítima relatou o seguinte: "Que estava chegando em casa quando apareceram dois indivíduos em uma moto. Que eles falaram pra eu passar o celular. Que eu sai correndo. Que o garupa desceu da moto, me puxou pelo braço e pegou o celular que estava na minha mão. Que eles fugiram. Que passou uma viatura da PM e informei o que aconteceu. Que passou um tempo me avisaram que recuperaram o celular. Que vim para a delegacia e reconheci os dois indivíduos como sendo os que me roubaram. Que não estou machucada."

Ressalte-se que o valor probatório das declarações apresentadas pela vítima em crimes dessa natureza é destacado, tanto pela doutrina, como pela jurisprudência:

"A vítima do crime, em geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que forma ele teria ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa e, por isso mesmo, estará apta a prestar os necessários esclarecimentos à Justiça" (Fernando da Costa Tourinho Filho, Processo Penal, Volume III, Editora Saraiva, 21ª Edição, pág. 294).

Em juízo, o policial militar Jesuíno Lopes da Costa Neto, em juízo, disse que no dia dos fatos efetuavam patrulhamento de rotina e recebera informação de que dois indivíduos em moto preta e com mochila de entregador de pizza roubaram o celular da vítima. Depois de cerca de 5 minutos viram a motocicleta dos acusados que foram abordados. Foi realizada a vistoria, com o Robert encontraram um celular da marca Samsung. Eles confessaram o roubo e disseram que não se utilizaram de arma de fogo. A vítima compareceu na delegacia, reconheceu os dois acusados e reconheceu o celular como sendo dela. A vítima relatou que estava chegando em sua residência quando dois indivíduos lhe abordaram e exigiram a entrega do celular, ela foi sair correndo quando o garupa segurou no braço dela e exigiu o celular. Depois do roubo passou cerca de 10 minutos até a realização da abordagem. Não presenciou o reconhecimento, mas depois informou que reconhecia os dois como sendo os roubadores. A vítima não relatou nenhuma lesão.

Seu colega de farda, Gabriel de Oliveira Santos, em juízo, disse que receberam informação de roubo praticado em uma motocicleta por duas pessoas, sendo que um deles estava com uma mochila de entrega de pizza. Abordaram os dois e com a garupa encontraram o celular. Depois eles confessaram a prática do delito. A vítima foi até a delegacia e relatou que estava chegando em casa e viu duas pessoas se aproximarem de moto. Eles anunciaram o roubo e ela tentou correr sendo que a garupa desceu da motocicleta e tomou o celular da mão dela. Não sabe dizer se os acusados confessaram os fatos perante a Autoridade Policial.

Nesse sentido: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (Habeas Corpus 76.608-0/SP - S.T.F. - DJU 11.04.97 - pág. 12.189).

Por sua vez, o réu Caio Batista de Oliveira, no ato de seu interrogatório, disse que praticou o fato. Disse que subtraíram o celular mas não foram violentos. Disse

que foi o Robert que desceu da moto e anunciou o assalto. Aguardou para fugir.

O réu Robert Cardoso Santos, em juízo, disse que confessa integralmente os fatos. Apenas não agrediu a vítima. Disse que não agrediu a vítima, apenas exigiu a entrega do celular. Deu a voz de assalto.

Na lição de De Plácido e Silva: "Flagrante delito é a evidência do crime, quando o criminoso o está cometendo, ou quando, após sua prática pelos claros vestígios de o ter cometido, é surpreendido no mesmo local, ou é perseguido, quando foge, pelo clamor público. Nesta razão, o flagrante delito constitui-se, seja no próprio momento em que o crime se comete ou, após sua prática, pela evidência da atualidade do crime e certeza ou clareza da pessoa do criminoso, visto a praticá-lo ou a fugir do cenário do crime, após praticá-lo" (Vocabulário Jurídico, vol. I, Ed. Forense, R.J., pág. 307).

O próprio termo "flagrante", derivado do latim "flagrans" (ardente, abrasador), é empregado, figuradamente, para significar o que é claro, o que é evidente ou patente, ou para designar tudo o que é registrado ou anotado no próprio momento em que se dá a ação. Assim, apesar do Auto de Prisão em Flagrante Delito ser uma providência de ordem administrativa a encargo da Polícia Judiciária, não há como se negar que o mesmo evidencia a prática do delito pelo réu, caracterizando a certeza visual do crime.

Portanto, verdade é que, com o flagrante, não só a autoria, mas também a materialidade e o próprio conjunto probatório se fortalecem

Os depoimentos das testemunhas são consonantes, de modo que seus relatos são verossímeis, não havendo qualquer dúvida no sentido da ocorrência do delito descrito na denúncia.

Quanto à autoria, pelo réu, esta restou comprovada pelas declarações em juízo, em especial pelas circunstâncias da prisão do acusado.

Ora, foi ele detido em flagrante logo após sua ação criminosa, pelos policiais militares que ali patrulhavam.

Portanto, as provas são claras no sentido da prática do delito pelo acusado. Não restando dúvidas quanto a sua autoria.

E sobre o momento consumativo nos delitos de roubo, de revelo colacionar o entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal:

"PENAL. HABEAS CORPUS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. O presente caso não exige o reexame de matéria fático-probatória. O que se discute, na hipótese, é tão-somente o enquadramento jurídico dos fatos. 2. Para a consumação do crime de roubo, basta a inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária que ela se dê de forma mansa e pacífica, como argumenta a impetrante. Precedentes. 3. Ordem denegada" (STF, HC 100189, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 23/03/2010, DJe-067 DIVULG 15-04-2010 PUBLIC 16-04-2010 EMENT VOL-02397-03 PP-01098).

"CONSUMA-SE O CRIME DE ROUBO COM A INVERSÃO DA POSSE DO BEM, MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, AINDA QUE POR BREVE TEMPO E EM SEGUIDA A PERSEGUIÇÃO IMEDIATA AO AGENTE E RECUPERAÇÃO DA COISA ROUBADA, SENDO PRESCINDÍVEL A POSSE MANSA

E PACÍFICA OU DESVIGIADA" (RESP 1.499.050/RJ - REL. MIN. ROGERIO SCHIETTI CRUZ - J. 14.10.2015).

Desta forma, o acusado praticou fato típico e, não havendo causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade, suas condenações são medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena, observando-se os elementos previstos no artigo 59 do CP.

Em relação ao acusado Robert, quanto ao delito do 157, §2º, inciso II do Código Penal:

Na primeira fase, réu primário (fls. 45) fixa-se a pena-base no mínimo legal, qual seja 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias multa.

Em que pese a menoridade relativa do acusado e sua confissão, deixo de considerar tal circunstância uma vez que a pena se encontra no mínimo legal.

Na terceira fase, verifico a presença de uma causa de aumento de pena, em razão do concurso de agentes, deste modo, majoro a pena em 1/3, totalizando 5 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias multa.

b) Em relação ao acusado Caio Batista, quanto ao delito do 157, §2º, inciso II do Código Penal:

Na primeira fase, fixa-se a pena-base no mínimo legal, qual seja 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias multa.

Na segunda fase, verifico que o acusado confessou os fatos, entretanto, deixo de considerar tal circunstância uma vez que a pena se encontra no mínimo legal.

Na terceira fase, verifico a presença de uma causa de aumento de pena, em razão do concurso de agentes, deste modo, majoro a pena em 1/3, totalizando 5 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias multa.

Diante da primariedade dos acusados e da ausência de emprego de arma de fogo para a prática do delito, o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto.

Em face da grave ameaça perpetrada no delito e do quantum da pena aplicada, não se justifica a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos para os acusados, por incompatível com os requisitos exigidos pelo art. 44, incisos I e II, do Código Penal. Da mesma forma, não se vê plausível para ele a hipótese prevista no art. 77, caput, inciso I do CP.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, CONDENO o réu CAIO BATISTA DE OLIVEIRA e ROBERT CARDOSO SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias multa, no mínimo legal, pela prática do delito consubstanciado no artigo no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal.

Nego aos condenados o direito de apelar em liberdade. Estão presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, ressaltando-se que esta se justifica para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, considerando-se a gravidade concreta do delito, já devidamente consignada na fundamentação desta sentença.

Oportunamente, intime-se para pagamento da multa. Condene os réus ao pagamento das custas, observando-se em relação a eles a gratuidade processual.

Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Suzano, 19 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA